

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1222/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัดวงกลม

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟาร์มโคนมสุขสำราญ

กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟาร์มโคนมสุขสำราญ

ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสถาพร สุขสำราญ ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา บัดนี้จำเลยทั้งสองไม่ประสงค์จะฎีกาอีกต่อไป จึง
ขอถอนฎีกาของจำเลยทั้งสองเสีย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 71)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของจำเลยทั้งสองและ
พิพากษาให้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลาย

ศาลชั้นต้นสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟาร์มโคนมสุขสำราญจำเลย
ที่1และนายสถาพร สุขสำราญ จำเลยที่ 2 เด็ดขาด และพิพากษาให้จำเลยทั้งสองเป็น
บุคคลล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 61

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 66)

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องตั้งกล่าว (อันดับ 71)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ ค่าขึ้นศาลไม่เกินสองร้อยบาทจึงไม่สิ้นคดี ให้
จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ ค่าขึ้นศาลไม่เกินสองร้อยบาทจึงไม่สิ้นคดี ให้
จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-สอง สุขะบุญณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ